

1500459-51.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime, porquanto surpreenderam o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500459-51.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500459-51.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000757

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE ROGERIO INACIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JORGE ROGERIO INACIO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 157, §1º e §2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque, no dia 04 de abril de 2022, por volta das 10h45min, na Rua dos Ibiscos, 108, Parque Santo Antônio, nesta Comarca de Jacareí, agindo em concurso e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça, aproximadamente 600 metros de cabos elétricos de 6mm, de propriedade da Secretaria Municipal da Educação de Jacareí, avaliados em R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

JORGE e seu comparsa ainda empregaram grave ameaça com emprego de arma branca em face do porteiro do local, logo após subtraída a coisa, a fim e assegurarem a impunidade do crime e a retenção da coisa para ambos .

Segundo restou apurado quando dos fatos o ofendido, juntamente com um comparsa não

identificado ajustaram a subtração de fios da rede elétrica do "Educamais Parque Santo Antonio". Assim, ali adentraram e passaram a puxar os fios da rede elétrica, situados entre a portaria 1 e 3. Ocorre que foram abordados pelo porteiro Bruno Marguttie. JORGE e seu comparsa então ameaçaram referido funcionário, dizendo "você vai me dedurar mesmo? Vai chamar a polícia? Eu sei onde você trabalha, está aqui um dia sim um dia não, vou voltar aqui". Diante de tal fato, Bruno, amedrontado, saiu do local e solicitou a ajuda de outro funcionário. Os roubadores acabaram por deixar o local em posse da "res furtiva".

Pouco tempo depois, juntamente com outro colega, Bruno dirigia-se ao local da subtração quando encontrou uma bicicleta, tendo a guardado na portaria 1. Após cerca de dez minutos JORGE e seu comparsa retornaram ao local visando garantir suas impunidades e o sucesso da empreitada, e o roubo não identificado, empunhando uma faca, exigiu a devolução da bicicleta, tendo sido obedecido. Após, ambos fugiram do local.

A polícia militar foi então acionada e encontraram o denunciado e seu comparsa queimando os fios subtraídos no terreno existente nos fundos de referida instituição. JORGE acabou por ser abordado e seu comparsa fugiu correndo.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 46/48).

Recebida a denúncia (fls. 72/73).

O réu foi citado (fl. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 105). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 108/110).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de alegações orais, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelo B0 (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo auto de avaliação (fls. 60) bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu JORGE ROGÉRIO INÁCIO, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, confessou a subtração dos cabos de energia. Disse que era usuário de drogas. Narrou que seu comparsa portava um alicate de eletricitista e não ameaçaram a vítima. Negou as ameaças proferidas contra vítima. Negou que portassem uma faca. Disse que voltou com seu comparsa até o local para buscar uma bicicleta deixada no local. Disse que já foi processado por roubo.

A vítima BRUNO MARGUTTI, vigilante da Educamais localizada no Parque Santo Antonio, disse que estava fazendo uma vistoria e rotina quando avistou o réu subtraindo os fios de energia. Disse que voltou até seu posto para solicitar apoio e então o réu lhe seguiu e passou a lhe fazer ameaças. Disse que o réu estava acompanhado de outro indivíduo não identificado. Disse que os réus lhe disseram "que iriam voltar até o local para pegá-lo, caso chamasse a polícia". Narrou que o comparsa do acusado, inclusive, portava uma faca quando voltou para ameaça-lo. Disse que o acionou a polícia mas, os assaltantes conseguiram fugir levando os cabos de energia. Narrou que reconheceu o acusado pessoalmente em solo policial e na presente audiência sem sombras de dúvida. Narrou que uma bicicleta foi deixada no local pelos acusados mas, eles retornaram com uma faca para reaver a bicicleta.

A testemunha PM JUCELINO HENRIQUE PINTO, disse que receberam a solicitação para atendimento de uma ocorrência de um furto. m Disse que se deslocaram até o

endereço declinado na denúncia e verificou três pessoas num terreno abandonado queimando os fios subtraídos e já com a abordagem em andamento tomaram conhecimento das ameaças proferidas contra a vítima com a utilização de uma faca. Disse que conversaram com a vítima que reconheceu o acusado.

Pois bem.

Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Em que pese a negativa do acusado quanto a ameaça, sua alegação mostrou-se totalmente desassociada do conjunto probatório presente nos autos.

Isso porque a vítima Bruno reconheceu o acusado com plena convicção. Relatou que o crime contou com dois agentes, e o denunciado atuou ameaçando o declarante e na sequência, efetuaram a subtração dos cabos de cobre. Posteriormente, retornaram ao local e exigiram a bicicleta deixada para trás, ameaçando o ofendido com o emprego de uma faca.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).

O réu foi surpreendido em poder dos cabos de cobre roubados do Educamais .

Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

“Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP.” (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime, porquanto surpreenderam o acusado em poder dos cabos de cobre. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o

réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Não merece guarida a tese da i. defesa no sentido da desclassificação em razão da ausência de ameaça, diante das declarações da vítima.

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, a incidência desta é inconteste.

Efetivamente o acusado se uniu a terceiro não identificado, para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima.

Em relação à utilização da arma branca, é fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Em relação à alegação de não ter havido grave ameaça ou violência, ressalto que o elemento subjetivo no roubo impróprio é a vontade de subtrair e, após apossar-se da res, a de praticar violência ou ameaçar a vítima com a finalidade de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Observo que foi proferida ameaça contra a vítima tanto antes da subtração quanto depois para assegurar a fuga e a recuperação da bicicleta deixada no local.

Evidenciada, portanto, a prática de roubo duplamente majorado, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu é ostenta apontamentos que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 32, referente aos autos 0000538-91.2009, atribuo ao réu a condição de portador de Maus Antecedentes. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que o denunciado é reincidente (vide certidão de fls. 34, referente aos autos 000544-97.2014). Diante da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa

Não é caso de reconhecimento da confissão, tendo em vista que não admitiu ter ameaçado a vítima.

Na terceira fase, considerando a incidência de duas causas de aumento, considerando o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, demandando maior rigor na

dosagem, haja vista a comparsaria, bem como o emprego de arma branca, majoro a pena do delito de roubo em 3/8, alcançando:

07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa

À minguia de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime, bem como em razão dos maus antecedentes e da reincidência (art. 33, §3º do CP).

O delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão das circunstâncias judiciais, inviável eventual alteração do regime imposto acima, ressaltando que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JORGE ROGERIO INACIO à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §1º e §2º, incisos II e VII, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Nos termos do art. 387, §1º do CPP, permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverá o réu aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à vítima da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.

Diante do pedido expresso do Ministério Público e considerando os prejuízos suportados pela vítima, diante do auto de avaliação de fls. 60 e relatório da equipe de manutenção de fls. 61, fixo como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração a indenização no montante de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal. Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA